La déclaration frauduleuse

Droit anglais des contrats | Fraudulent misrepresentation | Preuve et recours

Une déclaration précontractuelle inexacte peut amener une personne à conclure un contrat. Pour établir la fraude, il faut examiner l'état d'esprit de l'auteur au moment de la déclaration. En common law, l'action en réparation relève du délit civil de *deceit*.

1. Derry v Peek (1889) | Pourquoi l'investisseur a perdu

Le prospectus d'une compagnie de tramways affirmait qu'elle avait le droit d'utiliser la vapeur. L'autorisation du Board of Trade restait nécessaire et a ensuite été refusée. Peek a souscrit des actions puis a poursuivi les administrateurs. La Chambre des lords a retenu qu'ils croyaient sincèrement à leur déclaration, pensant que l'autorisation était une formalité. L'inexactitude du prospectus ne suffisait donc pas à établir le *deceit*.

2. Les trois hypothèses énoncées par Lord Herschell

Connaissance de la fausseté. L'auteur sait que sa déclaration est inexacte. Par exemple, un vendeur affirme qu'un certificat a été délivré alors qu'il a reçu une décision de refus.

Absence de croyance sincère. L'auteur affirme un fait qu'il ne croit pas exact, même s'il ne sait pas avec certitude que ce fait est faux.

Indifférence à la vérité. L'auteur avance un fait sans se soucier de son exactitude. Pour Lord Herschell, cette indifférence révèle l'absence de croyance sincère.

3. Distinguer négligence et malhonnêteté

Omettre une vérification peut constituer une négligence. Pour établir la fraude, il faut examiner ce que cette omission révèle sur la croyance de l'auteur. Une affirmation invraisemblable ou des avertissements délibérément ignorés peuvent indiquer une fraude. Une croyance sincère peut écarter le *deceit* même si elle était déraisonnable.

4. Établir l'état d'esprit au moment des faits

Le demandeur doit établir la fraude selon le critère civil de la prépondérance des probabilités. Comparez la déclaration aux pièces de l'époque. Un avertissement déjà lu peut être probant. Un rapport reçu après la signature renseigne peu, à lui seul, sur ce que l'auteur savait auparavant.

> Legal English | **Deceit** désigne le délit civil. **Recklessly** signifie ici que l'auteur se montre indifférent à la véracité de sa déclaration.

Influence de la déclaration et recours

1. La déclaration a-t-elle influencé la décision de contracter ?

Établissez ce que le destinataire a compris et le rôle de la déclaration dans sa décision. Le prix peut avoir aussi pesé. Selon *Hayward v Zurich*, les doutes du destinataire comptent dans l'analyse et peuvent coexister avec une influence réelle. Pour obtenir réparation au titre du *deceit*, il faut aussi prouver le préjudice causé par le fait d'avoir agi sur la foi de la déclaration.

2. Rescission | Défaire l'opération

Un contrat conclu sous l'influence d'une déclaration frauduleuse est en principe annulable. La *rescission* vise à rétablir autant que possible la situation antérieure. La confirmation du contrat après la découverte de la fraude ou l'acquisition de droits par un tiers de bonne foi peuvent y faire obstacle. Une action en réparation pour *deceit* peut alors demeurer possible.

3. Deceit | Réparer les pertes directement causées

Selon *Smith New Court*, les pertes qui découlent directement de l'opération peuvent être réparées même si elles étaient imprévisibles. Il faut déduire les avantages reçus et tenir compte de l'obligation de limiter le préjudice. L'objectif est de replacer le demandeur dans la situation où il se serait trouvé sans la fraude. Si l'opération est également défaite, chaque perte ne peut être indemnisée qu'une fois.

4. Les recours légaux si la fraude reste non établie

L'article 2(1) du Misrepresentation Act 1967 prévoit, sous certaines conditions, la réparation du préjudice causé par une déclaration trompeuse d'un cocontractant ayant influencé la conclusion du contrat. Pour s'exonérer, l'auteur doit établir qu'il croyait à la véracité de la déclaration jusqu'à la conclusion et qu'il avait des motifs raisonnables d'y croire. En l'absence de fraude, l'article 2(2) permet au juge de maintenir le contrat et d'accorder des dommages-intérêts à la place de la *rescission*, si le droit à celle-ci subsiste. Même une erreur sincère et raisonnable peut justifier la rescission si ses autres conditions sont réunies.

> Méthode | Examinez successivement l'influence de la déclaration, la preuve de la fraude et les recours. L'article 2(1) peut s'appliquer même si la fraude reste non établie.

Cas pratique corrigé et sources

Le groupe frigorifique

Un fournisseur vend à Aurora Foods un groupe frigorifique industriel d'occasion pour 80 000 £. Son directeur commercial affirme par courriel que le certificat d'exploitation requis a déjà été délivré. En réalité, aucun certificat n'avait été délivré. Il avait auparavant lu le refus et écrit en interne qu'il fallait conclure la vente sans en parler. Le courriel d'approbation d'Aurora mentionne le certificat et le prix. Le matériel valait 50 000 £ à la date de l'achat. Quels recours envisager ?

Corrigé

Déclaration et connaissance. Le courriel affirme un fait existant. Le refus et le message interne indiquent que le directeur connaissait la fausseté de l'affirmation. Le contexte de la vente indique que le directeur voulait qu'Aurora se fonde sur son courriel. Son courriel d'approbation montre que la déclaration a pesé sur l'achat, tout comme le prix.

Recours. Aurora peut envisager la *rescission*, sous réserve de ses limites, et la réparation des pertes prouvées au titre du *deceit*. Si elle conserve le groupe, la différence de 30 000 £ est un point de départ pour chiffrer la perte. Les autres pertes directement causées doivent être prouvées. Il faut tenir compte des avantages reçus et de la limitation du préjudice.

> Variante | Le directeur s'est sincèrement fié à une liste interne périmée et n'a jamais vu le refus. Une erreur sincère peut écarter le *deceit*. Pour l'article 2(1), vérifiez si la liste donnait des motifs raisonnables d'y croire et si cette croyance a persisté jusqu'à la conclusion.

Jurisprudence et texte de loi

Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337, 374 | Critère de fraude
Hayward v Zurich Insurance Co plc [2016] UKSC 48 | Influence effective
Re B (Children) [2008] UKHL 35 | Critère de preuve civile
Smith New Court Securities v Scrimgeour Vickers [1997] AC 254 | Réparation du deceit
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Rescission et dommages-intérêts
Salt v Stratstone Specialist Ltd [2015] EWCA Civ 745 | Dommages-intérêts de substitution